



PARECER PGE.ATTUS N° 361/2024

PROCESSO ATTUS N. 2024.02.113867

PROCESSO SEI AC N. 0014.008953.00176/2024-31

ÓRGÃO CONSULENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- SEE

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DIRETA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

ART. 74, III, DA LEI N.º 14.133/2021 – Contratação de Empresa Especializada em desenvolvimento socioeducativo, psicossocial e físico dos alunos matriculados no Ensino Médio de Tempo Integral das escolas da Rede Estadual de Ensino desta Secretaria de Estado de Educação e Desporto, a partir da Avaliação Diagnóstica e Vocacional dos educandos e da capacitação dos professores e coordenadores, que tem como base a metodologia indicadores de atendimento e de melhoria de aprendizagem.

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DIRETA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. METODOLOGIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOEDUCATIVO. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À OBSERVÂNCIA DE RECOMENDAÇÕES.

I. CASO EM EXAME

1. Contratação direta, mediante inexigibilidade de licitação, pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), visando à prestação de serviços técnicos especializados para o desenvolvimento socioeducativo, psicossocial e físico de alunos do Ensino Médio de Tempo Integral da Rede Estadual, com base na metodologia "DNA do Brasil".



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação jurídica da inexigibilidade de licitação nos termos do art. 74, III, da Lei nº 14.133/2021; (ii) analisar a necessidade da aquisição indireta de insumos vinculados à prestação dos serviços contratados.

III. FUNDAMENTAÇÃO

1. A inexigibilidade de licitação é cabível nos termos do art. 74, III, da Lei nº 14.133/2021, para serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, desde que demonstradas singularidade e notória especialização do contratado.

2. A metodologia "DNA do Brasil" apresenta características, de acordo com o indicado pela SEE, que atendem, em tese, aos requisitos de singularidade e notória especialização, sendo justificada a escolha da empresa Instituto IDECACE como fornecedora.

3. A aquisição de insumos relacionados ao serviço contratado, como bolas, tablets e fardamento, deve ser analisada para verificar a imprescindibilidade em relação à prestação do serviço, adotando ainda como parâmetro o art. 40, §§ 2º e 3º, da Lei nº 14.133/2021.

4. A SEE deve adotar diligências para assegurar a conformidade dos custos apresentados com os valores praticados no mercado, garantindo economicidade e eficiência.

IV. CONCLUSÃO

1. Possibilidade condicionada de contratação direta por inexigibilidade de licitação, desde que observadas as recomendações indicadas no parecer.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XXI; Lei nº 14.133/2021, art. 74, III; art. 40, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 252 do TCU.

1 – RELATÓRIO



Trata-se de processo administrativo encaminhado pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura- SEE, por meio OFÍCIO Nº 8028/2024/SEE (id 10064), para análise e emissão de parecer acerca da legalidade do procedimento de contratação direta, mediante inexigibilidade de licitação, com vistas à contratação de empresa especializada na prestação de serviços voltado ao desenvolvimento socioeducativo, psicossocial e físico dos alunos matriculados no Ensino Médio de Tempo Integral das escolas da Rede Estadual de Ensino desta Secretaria de Estado de Educação e Desporto, a partir da Avaliação Diagnóstica e Vocacional dos educandos e da capacitação dos professores e coordenadores, que tem como base a metodologia indicadores de atendimento e de melhoria de aprendizagem, no valor de R\$ 8.549.875,12 (oito milhões, quinhentos e quarenta e nove mil oitocentos e setenta e cinco reais e doze centavos), de acordo com o disposto no art. 74, inciso III, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A assessoria jurídica da consulente manifestou-se por meio do Parecer n. 658/2024/SEE - DILIC/SEE - DEAJ (SEI 0012288284, id 10055), opinando pela possibilidade jurídica de dispensa de licitação, por inexigibilidade, nos termos do art. 74, inciso III, alíneas “c” e “f”, da Lei n. 14.133/2021, desde que observadas as condicionantes nele assinaladas, recomendando, ao final, o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral do Estado do Acre para análise e emissão de parecer conclusivo.

Em análise à documentação elencada aos autos, verificou-se que não estava suficientemente esclarecida a necessidade da contratação, qual seja, a finalidade pública pretendida, razão pela qual o feito foi convertido em diligência, conforme o Despacho em Diligência (SEI 0012442924) para fins de esclarecimento e complementação da justificativa. Sobreveio a resposta do órgão consulente mediante o Despacho (SEI 0012920995).

Além da justificativa, a SEE anexou aos autos os documentos SEI n. 0012880124, 0012880161, 0012880214, 0012880286, 0012920994, 0013053094 E 0013053125, que demonstram a pesquisa de preços realizada.

Prestados os devidos esclarecimentos os autos retornaram à Procuradoria-Geral do Estado para análise e elaboração de parecer conclusivo.

É o relatório. Passo a opinar.

2 – ANÁLISE JURÍDICA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Inicialmente, cumpre destacar que esta análise se baseia exclusivamente nos elementos que constam, até a presente data, nos autos do procedimento administrativo.

Destarte, incumbe à Procuradoria-Geral do Estado prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, sem adentrar na conveniência e oportunidade dos atos praticados, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativo, nos



termos do art. 119 da Constituição do Estado do Acre e art. 1º da Lei Complementar n. 45, de 26 de julho de 1994.

Assim, é imperioso salientar que as consultas encaminhadas para análise da Procuradoria Geral do Estado que visam a emissão de parecer devem obedecer ao disposto no art. 2º do Decreto n 2.771, de 23 de junho de 2015, o qual dispõe sobre os procedimentos para consulta e comunicação dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Estado do Acre perante a PGE.

Por entender que a consulta presente nos autos preenche os requisitos do referido Decreto, passo à análise jurídica.

2.1. DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SINGULARES POR INEXIGIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE OS INCISOS I E III DO ART. 74 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021

Prefacialmente, impende analisar qual a opção dentre aquelas previstas no art. 74 da Lei Federal nº 14.133/2021 melhor se enquadra à espécie ora em lucubração. De fato, conquanto tenha ocorrido controvérsia durante a vigência da Lei nº 8.666/93, é certo que o novo diploma de licitações e contratos também permitiu a contratação direta de serviços por inexigibilidade quando houver prestador exclusivo (Art. 74, inciso I, da Lei nº 14.133/2021), diversamente da dicção do art. 25 da Lei nº 8.666/93 que se cingia a bens.

Dessa forma, eventual contratação de serviços, para além do caput, pode encontrar fundamento jurídico nos incisos I e III do art. 74 do referido diploma. Para diferenciar tais hipóteses, importa aclarar a noção de singularidade. Conforme Celso Antônio Bandeira de Mello, tal termo pode ser entendido em três vertentes possíveis:

- a) Singular em sentido absoluto é o bem de que só existe uma unidade. Um selo do qual se emitiu apenas um exemplar ou, se emitido vários, os demais foram destruídos é o objeto singular único em sentido absoluto;
- b) Singular em razão de evento externo é o bem a que se agrega significação particular excepcional. Uma espada utilizada em acontecimento histórico relevante é objeto que se tornou único por força de fator externo que se incorporou nele. Poderão existir inúmeras espadas do mesmo formato, fabricação, época e



composição metálica; sem embargo, àquela aderiu irremovivelmente uma qualidade que a singularizou;

- c) Singularidade em razão da natureza íntima do objeto é o bem que se substancia realização artística, técnica ou científica pelo estilo ou cunho pessoal de seu autor. Uma produção intelectual, como um livro de crônica, uma obra de arte, um quadro, são singulares pela natureza íntima do objeto

(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 35 ed. São Paulo: Malheiros, 2021, p. 484-485)

Debruçando-se sobre tal classificação, Nieburh indica que:

É correto afirmar que os incisos I do artigo 25 da Lei nº 8.666/93 e I do artigo 74 da Lei n. 14.133/2021 abrangem os bens considerados singulares em sentido absoluto ou em razão de evento externo, visto que ambas as categorias traduzem bens únicos, exclusivos. Já os incisos II do artigo 25 da Lei nº 8.666/93 e III do art. 74 da Lei n. 14.133/2021 atinem aos bens singulares em razão da natureza íntima do objeto, marcados pelo estilo ou cunho pessoal do autor.

((NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. 6ª ed. Belo Horizonte: Forum, 2023, p. 151)

Assim, enquanto a hipótese prevista no inciso I do art. 74 da Lei n. 14.133/2021 requer a exclusividade, aquela delineada no inciso III necessita apenas da singularidade. O que determina a impossibilidade de competição entre particulares é a ausência de critérios objetivos para julgar determinada prestação de serviço em cotejamento com outras em virtude de sua singularidade.

No caso em testilha, a Secretaria Estadual de Educação pretende aprimorar o índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do Acre e, para tanto, entende que a metodologia singular “DNA do Brasil” seria a mais adequada. Tal singularidade, como delineado nos artefatos de planejamento, não é em sentido absoluto ou decorrente de evento externo, mas em virtude de sua natureza íntima. Assim, entendo que os parâmetros de análise deste feito devem se cingir ao **art. 74, inciso III, da Lei nº 14.133/2021**.



2.2. DA CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 74, III, DA LEI 14.133/2021.

Contextualizando juridicamente a demanda, convém salientar que a Constituição Federal, em consonância com os princípios norteadores da Administração Pública, impõe em seu art. 37, inciso XXI, a necessidade de licitação, ressalvado, no entanto, as exceções previstas em lei, nas quais é permitida a contratação direta, seja por inexigibilidade de licitação, seja por dispensa.

Nesse sentido, ao prever hipóteses de contratação direta (dispensa e inexigibilidade), a Lei n. 14.133/2021 admite que nem sempre a realização do certame levará à contratação mais vantajosa ou que, pelo menos, a sujeição ao procedimento formal e burocrático é incompatível com o atendimento do interesse público naquela hipótese específica.

Na hipótese dos autos, a Administração pretende realizar a contratação direta com fulcro no **art. 74, inciso III, da Lei nº 14.133/2021**, que estabelece:

Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:

III - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação:

- a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos executivos;
- b) pareceres, perícias e avaliações em geral;
- c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;
- d) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
- e) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
- f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
- g) restauração de obras de arte e de bens de valor histórico;
- h) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de



campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem no disposto neste inciso.

Na hipótese específica do inciso III, do art. 74, da Lei n. 14.133/21, a súmula 252 do TCU prevê a necessidade de preenchimento de três requisitos para que seja efetivada a contratação:

A inviabilidade de competição para a contratação de serviços técnicos, a que alude o inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/1993, decorre da presença simultânea de três requisitos: serviço técnico especializado, entre os mencionados no art. 13 da referida lei, natureza singular do serviço e notória especialização do contratado.

No caso em análise, inicialmente destaca-se a existência de Documento de Oficialização da Demanda (SEI n. 0011169207, id 10001), Estudo Técnico Preliminar (SEI n. 00011214698, id10005), Análise de Risco (SEI n. 0011442684), Atestados de Capacidade Técnica (SEI n. 0011443033, 0011443045 e 0011443054), Termo de Autorização (SEI n. 0011444739), Termo de Referência (SEI n. 0011460761 e 0012381409), Justificativa (SEI 0012071261), Minuta do Contrato (SEI 0012062743 e 0012381410), Declaração de Adequação Orçamentária (SEI n. 0012050022), Declaração de Exclusividade do Fornecedor (SEI n. 0012233670), Parecer da Assessoria Jurídica do Órgão Consulente (SEI 0012288284) e Consulta ao Portal da Transparência (SEI 0012386314).

A justificativa da contratação ora pretendida, faz-se presente no Termo de Referência (SEI n. 0012381409):

O processo em epígrafe está intrinsecamente ligado à sólida aderência à legislação educacional brasileira, refletindo compromisso com a qualidade e conformidade legal.



Destacamos alguns dos pilares fundamentais:

Conformidade com Legislação Educacional

Concebido em estrita observância à legislação educacional vigente. Desde a Lei nº 14.113 de 2020, que regula o FUNDEB, até a conformidade com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), cada elemento do projeto é meticulosamente desenhado para atender e superar as expectativas legais.

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996)

Alinhado com as diretrizes estabelecidas por esta lei, que define os níveis e etapas da educação, organização curricular e formação de professores. O objetivo é contribuir efetivamente para o desenvolvimento integral dos estudantes, conforme preconiza a LDB.

Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

Incorpora plenamente a BNCC, assegurando que cada aluno desenvolva as competências e habilidades essenciais ao longo da educação básica. Acreditamos que a educação vai além dos conteúdos, envolvendo a formação integral dos estudantes.

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990)

O respeito aos direitos e deveres das crianças e adolescentes é uma prioridade do nosso programa. Todas as nossas atividades são desenhadas com base nas disposições do ECA, garantindo a promoção da proteção e dos direitos desses jovens.

Leis Trabalhistas e Previdenciárias.



A ética e a legalidade também se estendem às leis trabalhistas e previdenciárias. Em especial, quando se trata de estágios e outras formas de envolvimento dos participantes, cada aspecto é cuidadosamente planejado para garantir o cumprimento de todas as normativas aplicáveis.

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº. 9.394/96)

“A Educação Física, (...), é componente curricular da Educação Básica” (Art.26, § 3º). Em 2001, na tentativa de garantir a presença da Educação Física em toda a Educação Básica, foi acrescentado o termo “obrigatório” a esse texto. Portanto, a Educação Física é componente curricular obrigatório da Educação Básica, que compreende a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio.

Esta ação concretiza alguns dos preceitos constitucionais e metas do Plano Decenal de Esporte e Lazer do país, pois torna tangível o desenvolvimento da integralidade humana, como prevê a Convenção dos Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), em 20 de novembro de 1989 e pela Lei Pelé (1998). Assim, pode-se verificar a necessidade de uma concepção didático-metodológica para ser desenvolvida na educação básica que respeite os alunos em seu desenvolvimento, e que mapeie os aspectos cognitivos, sociais, afetivos e motores de forma integrada, inclusive identificando habilidades esportivas para formação de atletas, buscando ampliar o olhar crítico dos estudantes para as relações sociais da sociedade em que está inserida, partindo da compreensão do seu mundo.



Estudos têm indicado que diretores, pais e professores polivalentes reconhecem o significado e a importância da Educação Física neste segmento escolar, embora nem sempre o discurso corresponda à prática. O desenvolvimento do ser humano se dá a partir da integração entre a motricidade, a emoção e o pensamento.

A infância é caracterizada por concentrar as aquisições fundamentais para o restante do desenvolvimento humano, pois é nessa etapa da vida que o indivíduo forma a base motora para a realização de movimentos mais complexos futuramente. Neste momento é importante que a criança tenha um bom acompanhamento no seu desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial.

O desenvolvimento físico envolve as mudanças que ocorrem no corpo, no cérebro, na capacidade sensorial e nas habilidades motoras. O desenvolvimento cognitivo refere-se às mudanças que ocorrem na capacidade mental, como a aprendizagem, a memória, o raciocínio, o pensamento e a linguagem. O desenvolvimento psicossocial está relacionado com a capacidade para interagir com o meio através das relações sociais, que proporciona a formação da personalidade e a aquisição de características próprias.

Nesse sentido, o monitoramento do desenvolvimento de capacidades físicas e psicossociais dos alunos matriculados na rede ensino médio de tempo integral da rede pública no Estado tem um papel muito importante como facilitador das aprendizagens, estimulando o desenvolvimento da criança e do adolescente através do trabalho em torno de desafios, fazendo com que ele explore, crie e desenvolva sua habilidade com o objetivo de expandir seu potencial. Deste modo, proporciona um meio para que a aprendizagem possa ocorrer, colaborando para a formação do indivíduo em cada fase de seu



desenvolvimento.

O monitoramento visa estruturar o ambiente adequado para as crianças, adolescentes e jovens do estado, oferecendo experiências que resultam no aperfeiçoamento do aluno, desenvolvendo suas habilidades motoras e sua socialização, sendo assim possível trabalhar o corpo harmoniosamente nos seus aspectos físico, cognitivo e psicossocial.

Ademais, o esporte, reconhecido como fenômeno sociocultural por meio do artigo 217 da Constituição Federal, atribui ao Estado e, portanto, às políticas públicas, o fomento de práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um e que o Poder Público destinará recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento (art. 217, II, caput, da CF/88).

Ademais, no SEI n. 0012920995, restou indicado que a contratação em comento se torna necessária em virtude dos resultados das escolas estaduais, em especial as de Rio Branco, no âmbito do IDEB, que foram inferiores ao parâmetro nacional:

A finalidade pública a ser atendida com a contratação do **Programa DNA do Brasil** está vinculada à necessidade de melhorar a qualidade do ensino nas escolas públicas estaduais do Acre, especialmente no ensino médio, conforme os dados do **IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica)**, que indicam uma defasagem significativa em relação à média nacional. Deste modo, a contratação pretendida busca suprir a carência de intervenções pedagógicas eficazes, integrando diferentes áreas de desenvolvimento, como o desempenho acadêmico, vocacional e esportivo, em conformidade com diretrizes educacionais nacionais, como a **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)** e tem como objetivo atender à urgente necessidade de adequação, vez que os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) demonstram que as escolas públicas estaduais de Rio Branco



obtiveram, em 2023, índices preocupantes. Com efeito, a finalidade ulterior da contratação é garantir o desenvolvimento integral dos alunos, através de uma metodologia que conecta métricas vocacionais, esportivas e psicossociais ao projeto pedagógico da escola.

As Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) indicam que as escolas públicas estaduais de Rio Branco, no ensino médio regular, obtiveram um IDEB de 4,1 em 2023, resultado significativamente abaixo da meta nacional estabelecida de 5,2. Tal desempenho coloca o estado do Acre em uma posição de desvantagem em relação a outras unidades federativas que adotaram políticas educacionais mais avançadas e eficazes e O IDEB, como o principal indicador de qualidade do ensino no Brasil, evidencia esta discrepância entre os níveis de desempenho do Acre e os demais estados.

A situação delineada exige uma resposta imediata e estruturada, sendo imprescindível a adoção de programas, projetos e metodologias já testados e comprovadamente eficazes, como o Programa DNA do Brasil, que oferece soluções para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem, especialmente no contexto do ensino médio e da educação em tempo integral.

A implementação se deseja realizar através da contratação requerida propõe uma metodologia integrada de diagnóstico e acompanhamento, que oferece soluções direcionadas às necessidades reais dos alunos e visa garantir seu desenvolvimento integral. Dessa forma, responde não apenas às metas educacionais do estado, mas também ao compromisso constitucional de garantir uma educação de qualidade para todos.

Ressalte-se, ademais, que o Programa DNA do Brasil já apresentou resultados promissores em diversas regiões do Brasil, onde foi implementado para identificar e desenvolver talentos esportivos e vocacionais. Entre os principais resultados alcançados estão a inclusão social de jovens em situação de vulnerabilidade, a detecção de talentos para o esporte e a orientação vocacional, que visa preparar os estudantes para o mercado de trabalho. A metodologia do programa é baseada em avaliações científicas nas áreas de biologia, psicologia, sociologia, e educação motora, oferecendo um suporte completo para o desenvolvimento dos alunos.

Assim, o desempenho do Estado do Acre aquém do desejado no IDEB,



motivou a SEE a buscar soluções para a questão. Dessa forma, a pasta estadual entendeu como necessária a **contratação de serviço técnico especializado** consistente em uma metodologia integrada de diagnóstico e acompanhamento educacional, ajustado ao contexto educacional específico do Acre, pautada na avaliação vocacional, psicossocial e esportiva e intervenções personalizadas dos alunos do Ensino Médio de Tempo Integral (SEI n. 0012920995).

Considerando que a metodologia integrada descrita no despacho SEI n. 0012920995 abrange treinamento e aperfeiçoamento dos professores do ensino médio, tem-se como passível de subsunção ao abstratamente previsto no art. 74, inciso III, alínea f, da Lei nº 14.133/2021. Não se olvide, outrossim, que o rol previsto no inciso III é meramente exemplificativo.

Doutra banda, além de se consubstanciar como técnico, **o serviço que se pretende contratar deve ser singular**. Sobre o tema, Eros Roberto Grau assim leciona:

Singulares são porque apenas podem ser prestados, de certa maneira e com determinado grau de confiabilidade, por um determinado profissional ou empresa. Ser singular o serviço, isso não significa seja ele necessariamente o único. Outros podem realizá-lo, embora não o possam realizar do mesmo modo e com o mesmo estilo de um determinado profissional ou de uma determinada empresa.

(GRAU, Eros Roberto. Inexigibilidade de licitação - serviços técnicos especializados - notória especialização. Revista Direito Público, Brasília, n. 99, p. 70)

Na espécie, **a singularidade do serviço seria decorrente de metodologia exclusiva utilizada pela pretensa contratada** (SEI n. 0012920995):



1. Exclusividade da Metodologia (Art. 74, I)

O Instituto IDECACE é o **fornecedor exclusivo** da metodologia "DNA do Brasil", uma solução educacional inovadora e integrada, que se destaca por combinar simultaneamente métricas em diversas áreas: educacional, esportiva, vocacional, psico-social, saúde, etnia e deficiência. Essa integração, que resulta em uma escala social aplicável ao sistema educacional, promove o desenvolvimento holístico do aluno, atendendo às exigências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Nenhuma outra entidade no mercado oferece uma metodologia com essas características, o que confirma a exclusividade do fornecimento e justifica a contratação direta, conforme o inciso I do artigo 74 da nova Lei de Licitações.

Metodologia Exclusiva que integra métricas simultâneas em áreas vocacionais, esportivas, psicossociais, de saúde, etnia e deficiência, convertendo-as em escala social aplicável ao sistema educacional. Esse sistema oferece uma solução integrada que atende todas as áreas de desenvolvimento do aluno, ao contrário de outros programas que atuam de forma fragmentada. Focada no desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais, reconhecida por seu potencial de engajamento e melhoria do desempenho acadêmico dos alunos (Ferreira, 2021).

Capacitação e Ferramentas de Apoio exclusivo do Programa DNA: O DNA do Brasil capacita professores e gestores a utilizarem essas métricas no currículo escolar e fornece materiais educacionais ajustados ao projeto pedagógico da escola. Este processo é crucial para garantir a aplicabilidade da metodologia, alinhando-a às demandas da educação moderna, como enfatiza a BNCC. Envolve capacitação contínua para professores e equipes pedagógicas, além do uso de ferramentas tecnológicas que facilitam a implementação da metodologia e o acompanhamento do progresso escolar (Souza e Lima, 2019).

Acompanhamento Familiar e Escolar alinhado às métricas da Portaria nº 975/2022: A metodologia não só diagnostica, mas também propõe intervenções específicas, como a participação de famílias em reuniões de acompanhamento, algo que vai além de simples relatórios de desempenho. Nenhum outro programa oferece esse nível de engajamento entre escola, aluno e família, essencial para o desenvolvimento educacional integral. Engloba a implementação de mecanismos de acompanhamento que envolvem o ambiente escolar e familiar, proporcionando um



suporte integral ao aluno, que é fundamental para seu desenvolvimento integral (Cavalcanti, 2020).

Para garantir o caráter exclusiva, a Secretaria de Educação do Estado realizou diligência com pesquisas, inclusive ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Ademais, tão importante quanto existir solução exclusiva é a demonstração de capacidade técnica e operacional, o que só foi encontrada no Instituto IDECACE.

Para a regular contratação, ainda é necessário comprovar **a notória especialização do contratado**. Para tanto, a SEE assim justificou a escolha da pretensa contratada (SEI 0012071261):

Escolha do Fornecedor

O fornecedor selecionado para a prestação desses serviços deve ser uma empresa que detém notória especialização, evidenciada por sua experiência comprovada em projetos similares ([0011443033](#), [0011443045](#), [0011443054](#)), alinhados à metodologia exigida para alcançar os resultados pretendidos. A necessidade de se contratar uma empresa com notória especialização justifica-se pela especificidade e complexidade do objeto, que requer uma abordagem multidisciplinar e integrada, voltada para o atendimento das demandas educacionais dos alunos de escolas de tempo integral. Conforme detalhado no Estudo Técnico Preliminar da Contratação ([0011214698](#)), foram consideradas várias alternativas de mercado, e concluiu-se que a terceirização dos serviços, com a contratação de uma empresa especializada e com capacidade técnica comprovada, seria a mais eficiente e vantajosa para a administração pública. As opções de realizar os serviços internamente ou por meio de outras modalidades de contratação foram descartadas devido às limitações



técnicas e operacionais, além de não garantirem o mesmo nível de eficácia (com se observa no anexo de Divulgação projeto DNA do Esportes no Brasil SEI nº[0011460188](#)) e eficiência ([0011460676](#), [0011460645](#)) com comprovação através do Anexo Currículo Lattes ([0011460248](#)), e Parecer Consubstanciado - Pesquisas ([0011460500](#)) .

Justificativa do Preço

O preço proposto para a contratação foi fundamentado em pesquisa de mercado, levando em consideração os valores praticados e comprovados em contratações anteriores ([0011460450](#)) realizados em outros estados e em análises comparativas de custos ([0011214998](#), [0011215008](#), [0011215034](#)). Consoante se extrai da análise do ETP e TTermo de Referência 203 ([0011460761](#)), há demonstração de que os valores estimados são compatíveis com o escopo e a complexidade dos serviços a serem prestados, além de refletirem a qualidade e a especialização exigidas conforme

O processo de orçamentação envolveu a análise detalhada dos custos de todas as etapas do serviço, incluindo a avaliação diagnóstica e vocacional dos educandos, a capacitação dos professores e coordenadores, e a logística necessária para a execução do projeto. O valor total foi consolidado com base em parâmetros técnicos rigorosos, garantindo a economicidade e a adequação ao orçamento disponível para o projeto.

III. CONCLUSÃO

A escolha do fornecedor e o preço proposto estão devidamente justificados pela necessidade de garantir a qualidade, eficiência e eficácia dos serviços a serem contratados de acordo com as análises e levantamentos indicados no processo através da análise de riscos ([0011442684](#)), ETP e TR.



Ante ao exposto, a inexigibilidade de licitação se apresenta como a solução mais adequada para atender às demandas específicas do projeto, sendo a melhor opção tanto sob o ponto de vista técnico quanto econômico.

Ressalte-se que a decisão está fundamentada em análise criteriosa e alinhada às diretrizes estabelecidas pela legislação vigente, em especial a Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Estadual nº 11.363/2023, que regulamenta as contratações no âmbito do Estado do Acre.

Importa sublinhar o grande número de contratos administrativos/termos de fomento já firmados pela pretensa contratada com o Poder Público:

- a) Ministério da Cidadania – MC;
- b) Ministério do Esporte;
- c) Ministério da Mulher Família e dos Direitos Humanos;
- d) Governo do Estado do Amazonas – Secretaria de Estado da Educação e Desporto;
- e) Governo do Distrito Federal – Secretaria de Estado de Esporte;
- f) Governo do Distrito Federal - Secretaria de Estado de Educação;
- g) Governo do Distrito Federal – Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania;
- h) Prefeitura de Osasco;
- i) Prefeitura de Guarulhos;
- j) Comitê Organizador dos XV Jogos Pan Americanos Rio 2007.



Há também, com o mesmo objeto, diversos Termos de Fomento e de Colaboração celebrados, com base na Lei nº 13.019/2014, quais sejam:

- a) Termo de Fomento – Marituba;
- b) Termo de Fomento TO;
- c) Termo de Fomento nº 02.2022 - Estado do Amazonas;
- d) Termo de Fomento - SEE DF;
- e) Termo de Fomento – Manaus I;
- f) Termo de Fomento – Manaus II -
- g) Termo de Colaboração 02 - Recanto das Emas;
- h) Termo de Colaboração 03 - QNR 02 - Ceilândia Norte;
- i) Termo de Colaboração 04 - QNM 28 - Ceilândia Norte;
- j) Termo de Colaboração 05 - QNN 13 Praça Direitos Ceilândia; e
- k) Termo de Colaboração 06 - Praça dos Direitos Itapoã.

Ainda sobre a execução de serviços técnicos similares aos pretendidos,

Ainda sobre a execução de serviços técnicos similares aos pretendidos, cabe relatar as seguintes experiências, conforme comprovantes anexos.

- a) Comunidade Integrada Parapan 2007;
- b) Ministério do Esporte - Filhos do Brasil DF;
- c) Prefeitura Municipal Guarulhos - Circuito Saúde;
- d) Prefeitura Municipal Guarulhos - Segundo Tempo;
- e) Prefeitura Municipal Osasco - Escolinha do Futuro;
- f) Revezamento Tocha Jogos Pan-Americano;
- g) Termo de Colaboração Nº 05-2017 COP Gama e Santa Maria;
- h) Termo de Colaboração Nº 06-2017 COP Brazlândia e Recanto; e
- i) Termo de Colaboração Nº 07-2017 COP Planaltina.
- j) Atestado Técnico Brazlândia e Recanto Emas;
- k) Atestado Técnico Gama e Santa Maria; e

Assim, sua atuação em diversos projetos correlatos reforça a capacidade técnica necessária para a execução dos serviços, como comprovado nos estudos técnicos anexados (SEI n. 0011214698).

No que concerne ao preço praticado, a SEE apresentou Mapa Comparativo



tomando como referência as demais contratações da pretensa contratada com outros entes públicos nos seguintes termos (SEI n. 0012920995):

(E) Confeção de Mapa Comparativo de Preços que comprove que o valor da contratação corresponde ao valor global de mercado, assim como não consta a análise quanto ao valor dos serviços pretendidos se contratados de forma isolada com fornecedores diversos.

Em cumprimento às recomendações diligenciadas pela Procuradoria do estado, apresenta-se um mapa comparativo de preços anexo ([0012920994](#)) que comprova que o valor da contratação corresponde ao valor global do mercado, considerando a dificuldade de detectar valores de boa parte dos serviços pretendidos - se contratados de forma isolada - com fornecedores diversos, uma vez que a proposta do instituto IDECACE apresenta tecnologias e grupos de especialistas gabaritados e metodologia exclusiva. De igual modo, a limitação encontrada para o efeito comparativo com soluções do mercado é exatamente vinculada ao mesmo contexto que caracteriza a solução proposta como exclusiva, justificando a inexigibilidade de licitação.

Nesse sentido, o valor da contratação é justificado levando em consideração o custo global do mercado e a complexidade da integração das diversas métricas e serviços. A contratação conjunta desses serviços é economicamente mais eficiente do que fragmentar o processo entre diferentes fornecedores, uma vez que a integração de todas as áreas é parte essencial da metodologia e requer um sistema unificado, como o oferecido pelo DNA do Brasil.

O preço proposto para a contratação foi fundamentado em pesquisa de mercado, levando em consideração os valores praticados e comprovados em contratações anteriores (**0011460450**) realizados em outros estados e em análises comparativas de custos (**0011214998**, **0011215008**, **0011215034**). Consoante se extrai da análise do ETP e Termo de Referência 203 (**0011460761**), há



demonstração de que os valores estimados são compatíveis com o escopo e a complexidade dos serviços a serem prestados, além de refletirem a qualidade e a especialização exigidas conforme o processo de orçamentação, envolveu a análise detalhada dos custos de todas as etapas do serviço, incluindo a avaliação diagnóstica e vocacional dos educandos, a capacitação dos professores e coordenadores, e a logística necessária para a execução do projeto. O valor total foi consolidado com base em parâmetros técnicos rigorosos, garantindo a economicidade e a adequação ao orçamento disponível para o projeto.

MAPA DE PREÇOS - REFERÊNCIA DE VALORES							
Contrato Nº	Tipo Contrato	Contratante/Órgão	Valor Liberado	Alunos Atendidos	Custo Mensal por Aluno	Custo Anual por Aluno	Média Aluno ano
XXX-2024	.	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$ 8.549.875,12	66.670	R\$ 106,82	R\$ 1.281,00	R\$ 1.126,74
919912/2021	Termo de Fomento	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	R\$ 1.000.000,00	1.061	R\$ 78,54	R\$ 942,51	
918664/2021	Termo de Fomento	MINISTÉRIO MMDH	R\$ 19.600.371,00	15.893	R\$ 102,77	R\$ 1.233,27	
02/2021	Termo de Fomento	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	R\$ 4.700.000,00	5.032	R\$ 77,84	R\$ 934,02	
02/2022/2024	Termo de Fomento	GOVERNO DO AMAZONAS	R\$ 8.549.875,12	14.743	R\$ 48,33	R\$ 579,93	
929566/2022	Termo de Fomento	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	R\$ 800.000,00	447	R\$ 149,14	R\$ 1.789,71	
OBSERVAÇÕES:	ALTERAÇÕES DE CUSTOS E VALORES OCORREM DE ACORDO COM OS SERVIÇOS OFERTADOS / REGIÕES ATENDIDAS / DESLOCAMENTOS / Nº PROFESSORES E PROFISSIONAIS.						

Contudo, percebo que juntamente com o serviço a ser contratado, **há cotação de diversos insumos a serem adimplidos pelo Poder Público**. Ora, é certo que as espécies de obrigação contratadas não são estanques. Eventualmente, a prestação de serviço envolve o fornecimento de materiais desde que haja a presença de nexo de causalidade entre eles. Sobre o tema, assim afirma Niebuhr:

A esse respeito, cumpre inicialmente esclarecer que, a bem da verdade, os contratos para a aquisição de bens, a prestação de serviços e a realização de obras revelam conceitos em certa medida



imbricados, muito embora seja possível os apartar.

Pois bem, na aquisição de bens a Administração Pública pretende receber determinado objeto, desenhando ao contratado a obrigação de dar, isto é, de entregar coisa. Na prestação de serviços o contratado compromete-se a desenvolver uma ou algumas atividades em proveito da Administração Pública, uma vez que se lhe impõe obrigação de fazer. A obra também é espécie de serviço, já que imputa obrigação de fazer ao contratado, cuja característica principal reside no predomínio da realização material que modifica o ambiente, sobre a atividade em si.

Esses conceitos, como assinalado, são imbricados, porque, note-se: (a) a aquisição de objeto, que redundando em obrigação de dar, pressupõe que ele, o objeto, tenha sido feito e, para tanto, que o contratado tenha prestado o serviço de fazê-lo; (b) a prestação de serviços importa, normalmente, na disponibilidade de certos bens, que são adquiridos pela Administração Pública porque incorporados ao serviço; (c) a obra acarreta invariavelmente obrigação de fazer, isto é, a prestação de serviço, afora a utilização de série de materiais que são adquiridos pela Administração Pública.

(NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. 6ª ed. Belo Horizonte: Forum, 2023, p. 149)

Assim, conquanto a obrigação de fornecimento de insumos possa estar imbricada no fornecimento de serviços, **é certo que deve haver nexo de causalidade entre a sua aquisição e a efetivação da obrigação de fazer contratada, mormente em se tratando de contratação direta.**

Dessa forma, entendo que **deve a SEE analisar a aquisição indireta dos insumos indicados nos autos, a exemplo de bolas, tablets e fardamento, de forma a eventualmente caracterizar sua imprescindibilidade para a prestação do serviço indicado, utilizando-se, ainda, dos balizadores constantes no art. 40, §§ 2º e 3º, da Lei nº 14.133/2021. Caso a SEE não vislumbre/comprove tal elo etiológico, deve expurgar tais insumos da contratação.**

Quanto à dotação orçamentária, consta nos autos a **DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 707/2024/SEE - DIPOR** (SEI n. 0012050022), indicando a existência de disponibilidade orçamentária para atender ao presente objeto, no valor de **R\$ 8.549.875,12** (oito milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, oitocentos e



setenta e cinco reais e doze centavos).

Importante frisar que o exame dessa Procuradoria cinge-se à adequação jurídico-formal do processo, cabendo ao gestor público examinar o objeto a ser contratado, defini-lo, escolhê-lo, ditar seus quantitativos e cotar preços. Isso significa que as razões de convencimento para a contratação direta aqui pretendida, a veracidade dos fatos narrados em justificativa e a compatibilidade do preço são de inteira responsabilidade da autoridade superior.

Conclui-se, portanto, que pela **possibilidade condicionada da pretendida contratação** com fulcro no art. 74, inciso III, da Lei n. 14.133/21, desde observadas as recomendações emanadas no presente Parecer.

3. – CONCLUSÃO

Diante do exposto, considerando a documentação carreada aos autos e sem prejuízo da leitura do inteiro teor do presente Parecer, manifesta-se esta Especializada, em princípio, pela **possibilidade condicionada de prosseguimento do processo de contratação direta por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 74, III, da Lei n.º 14.133/2021.**

Deve a SEE analisar a aquisição indireta dos insumos indicados nos autos, a exemplo de bolas, tablets e fardamento, de forma a eventualmente caracterizar sua imprescindibilidade para a prestação do serviço indicado, utilizando-se, ainda, dos balizadores constantes no art. 40, §§ 2º e 3º, da Lei nº 14.133/2021. Caso a SEE não vislumbre tal elo etiológico, deve expurgar tais insumos da contratação.

Ressalta-se que a autoridade administrativa deverá zelar pela correta condução do processo administrativo submetido a exame, sendo de sua inteira



responsabilidade a observância às normas legais de regência e às recomendações da presente manifestação.

É o Parecer, que submeto à apreciação superior.

Rio Branco-AC, 16 de novembro de 2024.

Lucas Grangeiro Bonifácio
Procurador do Estado do Acre
Chefe da Procuradoria Administrativa